

전문인력 양성기관의 지정취소 및 업무정지의 기준(제3조제6항 관련)

1. 일반기준

가. 위반행위가 둘 이상인 경우로서 그에 해당하는 각각의 처분기준이 다른 경우에는 그중 무거운 처분기준에 따른다. 다만, 둘 이상의 처분기준이 모두 업무정지인 경우에는 각 처분기준을 합산한 기간을 넘지 않는 범위에서 무거운 처분기준의 2분의 1의 범위에서 가중하여 처분할 수 있다.

나. 위반행위의 횟수에 따른 행정처분의 기준은 최근 3년간 같은 위반행위로 행정처분을 받은 경우에 적용한다. 이 경우 위반행위에 대하여 행정처분을 한 날과 다시 같은 위반행위를 적발한 날을 각각 기준으로 하여 위반 횟수를 계산한다.

다. 처분권자는 최근 3년간 종자산업 관련 전문인력 양성 및 교육·훈련 등을 통하여 종자산업에 이바지한 바가 크다고 인정되는 경우에는 제2호의 개별기준(제2호가목은 제외한다)에 따른 처분을 감경할 수 있다. 이 경우 그 처분이 업무정지인 경우에는 그 처분기준의 2분의 1의 범위에서 감경할 수 있고, 지정취소인 경우에는 2개월 이상의 업무정지로 감경할 수 있다.

2. 개별기준

위반행위	근거 법조문	처분기준		
		1회 위반	2회 위반	3회 이상 위반
가. 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 지정받은 경우	법 제6조 제4항제1호	지정취소		
나. 전문인력 양성기관의 지정기준에 적합하지 않게 된 경우	법 제6조 제4항제2호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소
다. 정당한 사유 없이 전문인력 양성을 거부하거나 지연한 경우	법 제6조 제4항제3호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소
라. 정당한 사유 없이 1년 이상 계속하여 전문인력 양성업무를 하지 않은 경우	법 제6조 제4항제4호	시정명령	업무정지 3개월	지정취소